民事起诉状

（融资租赁合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填”无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打”√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

特别提示

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男 □　女 □ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
原告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司 □　股份有限公司 □　上市公司 □ 其他企业法人 □　事业单位 □　社会团体 □　基金会 □ 社会服务机构 □　机关法人 □　农村集体经济组织法人 □ 城镇农村的合作经济组织法人 □　基层群众性自治组织法人 □ 个人独资企业 □　合伙企业 □　不具有法人资格的专业服务机构 □ 所有制性质：国有 □（控股 □　参股 □）　民营 □　其他_____

委托诉讼代理人	有 □ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权 □　特别授权 □　_____ 无 □
被告 （自然人）	姓名： 性别：男 □　女 □ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司 □　股份有限公司 □　上市公司 □ 其他企业法人 □　事业单位 □　社会团体 □　基金会 □ 社会服务机构 □　机关法人 □　农村集体经济组织法人 □ 城镇农村的合作经济组织法人 □　基层群众性自治组织法人 □ 个人独资企业 □　合伙企业 □　不具有法人资格的专业服务机构 □ 所有制性质：国有 □（控股 □　参股 □）　民营 □　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男 □　女 □ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码：

第三人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司 □　股份有限公司 □　上市公司 □ 其他企业法人 □　事业单位 □　社会团体 □　基金会 □ 社会服务机构 □　机关法人 □　农村集体经济组织法人 □ 城镇农村的合作经济组织法人 □　基层群众性自治组织法人 □ 个人独资企业 □　合伙企业 □　不具有法人资格的专业服务机构 □ 所有制性质：国有 □（控股 □　参股 □）　民营 □　其他_____

诉 讼 请 求

（原告主张支付全部未付租金时，填写第 1 项至第 3 项；原告主张解除合同时，填写第 4 项、第 5 项；第 6 项至第 10 项为共同项）

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 支付全部未付租金	到期未付租金　　元、未到期租金　　元、留购价款　　元（人民 币，下同；如外币需特别注明） 明细：
2. 违约金、滞纳金、损害赔偿金	截至　　年　　月　　日止，违约金　　元，滞纳金　　元，损害赔偿 金　　元；自　　之后的违约金、滞纳金、损害赔偿金，以　　元为 基数按照　　标准计算至全部款项实际付清之日 明细：
3. 是否确认租赁物归原告所有	是 □ 否 □
4. 请求解除合同	判令解除融资租赁合同 □ 确认融资租赁合同已于　　年　　月　　日解除 □
5. 返还租赁物，并赔偿因解除合同而受到的损失	支付全部未付租金　　元，到期未付租金　　元、未到期租金　　元、 留购价款　　元（如约定） 截至　　年　　月　　日止，违约金　　元，滞纳金　　元，损害赔偿金　　元 自　　之后的违约金、滞纳金、损害赔偿金，以　　元为基数按照标准计算至全部款项实际付清之日 明细：
6. 是否主张担保权利	是 □　内容： 否 □
7. 是否主张实现债权的费用	是 □　费用明细： 否 □

8. 是否主张诉讼费用	是 □ 否 □
9. 其他请求	
10. 标的总额	
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有 □　　合同条款及内容： 无 □
2. 是否已经诉前保全	是 □　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否 □ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）

事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 合同的签订情况（名称、编号、签订时间、地点）	
2. 合同主体	出租人（卖方）： 承租人（买方）：
3. 租赁物情况（租赁物的选择、名称、规格、质量、数量等）	
4. 合同约定的租金及支付方式	租金　　元； 以现金 □　转账 □　票据 □（写明票据类型）　其他 □　方式 一次性 □　分期 □　支付 分期方式：
5. 合同约定的租赁期限、费用	租赁期间自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止 除租金外产生的　　费用，由　　承担
6. 到期后租赁物归属	归承租人所有 □ 归出租人所有 □ 留购价款　　元
7. 合同约定的违约责任	
8. 是否约定加速到期条款	是 □　具体内容： 否 □
9. 是否约定回收租赁物条件	是 □　具体内容： 否 □
10. 是否约定解除合同条件	是 □　具体内容： 否 □
11. 租赁物交付时间	于　　年　　月　　日交付租赁物
12. 租赁物情况	质量符合约定或者承租人的使用目的 □ 存在瑕疵 □　　具体情况：

13. 租金支付情况	自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日，按约定缴纳租金，已付租金　　元， 逾期但已支付租金　　元 明细：
14. 逾期未付租金情况	自　　年　　月　　日起，开始欠付租金，截至　　年　　月　　日，欠付租金　　元、违约金　　元、滞纳金　　元、损害赔偿金　　元，共计　　元 明细：
15. 是否签订物的担保（抵押、质押）合同	是 □　签订时间： 否 □
16. 担保人、担保物	担保人： 担保物：
17. 是否最高额担保（抵押、质押）	是 □　担保债权的确定时间： 担保额度： 否 □
18. 是否办理抵押、质押登记	是 □　正式登记 □ 预告登记 □ 否 □
19. 是否签订保证合同	是 □　签订时间：　　保证人： 主要内容： 否 □
20. 保证方式	一般保证 □ 连带责任保证 □
21. 其他担保方式	是 □　形式：　　签订时间： 否 □
22. 请求承担责任的依据	合同约定： 法律规定：
23. 其他需要说明的内容（可另附页）	
24. 证据清单（可另附页）	

对纠纷解决方式的意愿

是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解 □　不了解 □

是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解 □　不了解 □ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解 □　不了解 □ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解 □　不了解 □ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解 □　不了解 □ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解 □　不了解 □

是否考虑先行调解	是 □ 否 □ 暂不确定，想要了解更多内容 □

具状人（签字、盖章）：
日期：

附件 1

原告证据清单

编号	页码	证据名称	证据来源	拟证明事项
1. 证明原、被告主体资格的证据				
1-1		原、被告身份信息材料		
2. 证明融资租赁合同关系的证据				
2-1		融资租赁合同		
2-2		租赁物交付及验收凭证		
3. 证明违约事实及损失的证据				
3-1		租金支付记录（或欠付证据）		
3-2		催收记录（如有）		
4. 其他证据				
4-1		关联案件证据		
4-2		指导性案例、人民法院案例库案例等参考案例		

提交人：
提交时间：

附件 2

关联行政确权程序及有关行政诉讼案件信息表

案由：_____；相关项目：_____；当事人：_____

统计期间：截至____年___月___日　　统计时间：____年___月___日

序号	行政程序请求人	行政程序的请求和理由	行政决定及作出时间	行政决定的结论	是否提起行政诉讼	一审案号	一审当事人及委托诉讼代理人	诉讼请求	一审裁判结果	一审裁判日期	二审案号	二审当事人及委托诉讼代理人	二审裁判结果	二审裁判日期
1	×××	写明请求和理由	× 年 × 月 × 日	决定内容	是/ 否	案号：	原告：××× 委托诉讼代理人：× × ×，×× 律所律师 被告：××× 委托诉讼代理人：× × ×，×× 律所律师	写明一审全部诉讼请求	写明一审判项实质结果	× 年 × 月 × 日	案号：	上诉人（原审原告/ 被告）：××× 委托诉讼代理人：×××，×× 律所律师 被上诉人（原审原告/ 被告）：××× 委托诉讼代理人：×××，×× 律所律师	写明二审判项实质结果	× 年 × 月 × 日

注：1. 如关联行政确权程序或有关行政诉讼案件暂未结案，请注明行政程序/ 诉讼案件的当前进展，如行政程序已受理/ 已安排口审（口审时间）/ 已开

口审（口审时间）/ 中止审理等，诉讼案件已受理/ 处于管辖权异议程序/ 已安排开庭（开庭时间）/ 已开庭（开庭时间）等；

2. 如诉讼案件存在再审情形，需一并写明相关信息。

关联民事案件信息表

案由：_____；相关合同/ 标的：_____；当事人：_____

统计期间：截至____年___月___日　　统计时间：____年___月___日

序号	案由	一审法院及案号	诉讼请求	一审当事人及委托诉讼代理人	简要案情	一审裁判日期	一审裁判结果	二审法院及案号	二审当事人及委托诉讼代理人	二审裁判日期	二审裁判结果
1	侵害 ××纠纷/ 合同纠纷/其他	法院： 案号：	写明一审全部诉讼请求	原告：××× 委托诉讼代理人：× × ×，×× 律师 律师 被告：××× 委托诉讼代理人：× × ×，×× 律所律师	涉及相同合同/ 涉及相同当事人/ 简要说明案情	× 年 × 月 × 日	写明一审判项基本内容	法院： 案号：	上诉人（原审原告/ 被告）：××× 委托诉讼代理人：× × ×，×× 律所律师 被上诉人（原审原告/ 被告）：××× 委托诉讼代理人：× × ×，×× 律所律师	× 年 × 月 × 日	写明二审判项基本内容

注：1. 如有关诉讼案件暂未结案，请注明诉讼案件的当前进展，如已受理/ 处于管辖权异议程序/ 已安排开庭（开庭时间）/ 已开庭（开庭时间）等；

2. 如诉讼案件存在再审情形，需一并写明相关信息。